



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA -3°sez. lavoro -

Il Giudice unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 14.6.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°11584\2021 del ruolo gen.le lav. e vertente

TRA

Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv.to G. Cerutti in virtù di mandato allegato ricorso.

Ricorrente

E

CP_1 in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv.to F. Roiter in virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione

Convenuta

Nonché

Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t.

Convenuta

OGGETTO: pagamento differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4.5.2021 **Parte_1** esponendo che aveva lavorato alle dipendenze di **Controparte_2** presso l'azienda alberghiera **CP_1** dal 21.4.2018 al 31.8.2019, che era stato assunto con mansioni di manutentore 8° livello da svolgere presso il **Org_1** nell'ambito di contratto di appalto, che aveva svolto le mansioni di manutentore, facchino e cameriere ai piani riconducibili al livello D2 del ccnl terziario anpit, che aveva lavorato secondo le modalità temporali dedotte, che aveva percepito a titolo di retribuzione le somme indicate, che aveva lavorato con un giorno di riposo settimanale,

che aveva fruito di ferie e permessi come da buste paga, che aveva svolto lavoro festivo, ha chiesto la condanna delle convenute in solido ai sensi dell'art.29 d.lgs.n.276\2003, al pagamento della somma complessiva di E.7006,39 maturata a titolo di differenze retributive ovvero della diversa somma ritenuta più equa, oltre accessori di legge e spese di giudizio.

Si è costituita **CP_1** eccependo la nullità del ricorso, l'inapplicabilità del ccnl terziario servizi avanzati, che il rapporto di lavoro era stato regolato dal ccnl terziario servizi ausiliari, la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto nell'agosto 2019, la sottoscrizione di verbale di conciliazione in data 19.8.2019 mai impugnato, l'infondatezza della pretesa attorea,

ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.

A seguito di notifica del ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione nonché di successivi verbali [...]

Controparte_2 non si è costituita e ne viene dichiarata la contumacia.

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di **CP_1** essendo intervenuto tra le parti in data 19.8.2019 accordo transattivo per effetto del quale il ricorrente ha accettato la somma di E.2000,00 a tacitazione di ogni pretesa relativa ai titoli specificamente indicati nell'accordo stesso.

Sul punto anzitutto si osserva che, per effetto della disposizione di cui all'art. 2113 cod. civ. ult. co., la conciliazione intervenuta in sede sindacale è sottratta al regime dell'invalidità proprio delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivante di disposizioni inderogabili; la "ratio" di tale esclusione risiede nella considerazione che l'assistenza sindacale garantisce in sede di conciliazione il lavoratore, escludendo la "debolezza" socio-economica, e quindi contrattuale, intrinseca alla posizione del dipendente. Sul punto la giurisprudenza costantemente afferma che "La disposizione dell'art. 2113, primo comma, cod. civ., che

stabilisce l'invalidità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritto, del prestatore di lavoro derivante da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., trova il suo limite d'applicazione nella previsione di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 cod. civ., che fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia quelle conciliazioni nelle quali la posizione del lavoratore viene ad essere adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro per effetto dell'intervento in funzione garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà d'espressione del consenso da parte del lavoratore." (Cass sez. Lavoro n.16168/2004). Ciò posto, nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo contestato la validità di tale verbale di conciliazione né l'effettività dell'assistenza del rappresentante sindacale all'atto della sottoscrizione dell'accordo transattivo né l'ammontare della somma pattuita.

Si osserva, inoltre, che nell'oggetto dell'accordo prodotto dalla convenuta sono indicati di titoli retributivi chiesti in ricorso quali riconoscimento del livello D2, ferie e permessi non fruiti, differenze paga, straordinario e t.f.r. fino a tutto il 31.8.2019 epoca in cui le parti hanno espressamente concordato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Quanto alla domanda proposta nei confronti della CP_2 [...] va, anzitutto, rilevata l'applicabilità del ccnl servizi ausiliari nonché la riconducibilità delle mansioni di manutentore nel livello D2 chiesto in ricorso nel quale rientra l'operaio addetto alle attività di facchinaggio ed alle pulizie.

Si dà atto che nel corso dell'odierna udienza il ricorrente ha rinunciato ai crediti eventualmente maturati per festività soppresse e straordinario.

Rilevata la correttezza nonché l'analiticità dei conteggi elaborati in corso di causa in applicazione dei parametri

retributivi propri del livello D2 ccnl servizi ausiliari prodotto in atti e, tuttavia, tenuto conto del "petitum" esposto in ricorso, *Controparte_2* in persona del legale rapp.te p.t. è condannata al pagamento della somma di E. 7006,39 di cui E.1360,98 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza di legge.

Controparte_2 è altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.

Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio in favore di *CP_1*.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di *CP_1* ;

accoglie la domanda nella restante parte e, per l'effetto, condanna *Controparte_2* in persona del legale rapp.te p.t. è condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di E. 7006,39, di cui E.1360,98 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza di legge.

Condanna *Controparte_2* al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente liquidate nella somma di E.2200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di *CP_1* liquidate nella somma di E.2200,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.

Roma 14.6.2023

Il Giudice